

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3608/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง วา สนา อินไชยวงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 102

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มิได้ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานเสพและจำหน่ายเฮโรอีนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนี้ แม้เจ้าพนักงานจะจับจำเลยทั้งสองได้พร้อมกับยึดได้เฮโรอีนจำนวน 115 หลอด ธนบัตรไทยชนิดต่าง ๆ จำนวน 70,510 บาท และสมุดฝากเงินธนาคาร 2 แห่ง จำนวน 32,570.05 บาทกับไซลิ่งพร้อมเข็มฉีดยา 5 ชุด ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นเงินที่ จำเลยทั้งสองได้มาจากการจำหน่ายเฮโรอีน กับเป็นอุปกรณ์ในการเสพเฮโรอีนของ จำเลยตามลำดับ แต่ไซลิ่งพร้อมเข็มฉีดยาและเงินดังกล่าวก็มีใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือวัตถุอื่นซึ่งจำเลยใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษฯ แต่อย่างใด ไม่อาจริบได้

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 97, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ริบ

ของกลาง และเงินฝากธนาคารทั้งสองแห่งจำนวน 32,570.05 บาท และเพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ตามกฎหมายกับให้นับโทษจำเลยที่ 1 ติดต่อกับโทษของจำเลยที่ 1 ในคดีอาญานหมายเลขแดงที่ 5246/2533 ของศาลชั้นต้นและในคดีอาญานหมายเลขแดงที่ 1526/2535 ของศาลอาญาด้วย

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ และรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษตามฟ้องและเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในสองคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง วรรคสองและมาตรา 66 วรรคสอง ให้จำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิต เพิ่มโทษอีกกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แต่ส่วนของการเพิ่มเท่ากับส่วนของการลดจึงไม่เพิ่มไม่ลด คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้ตลอดชีวิต สำหรับจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญานหมายเลขแดงที่ 1526/2535 ของศาลอาญาริบของกลางและเงินฝากของจำเลยที่ 1 ที่ธนาคารทั้งสองแห่ง เป็นเงิน 32,570.05 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษจำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบของกลางคือไซลิ่งค์พร้อมเข็มฉีดยา 5 ชุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเสพยาเฮโรइनของจำเลยทั้งสองและเงินจำนวน 70,510 บาท กับเงินฝากธนาคาร 2 แห่ง จำนวน 32,570.05 บาท ที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการจำหน่ายเฮโรइन และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ในส่วนนี้นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานมีเฮโรइनไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมิได้ ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองฐานเสพยาและจำหน่ายเฮโรइनโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ไซลิ่งค์พร้อมเข็มฉีดยา และเงินดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องมือเครื่องใช้ หรือวัตถุอื่นซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จึงไม่อาจরিบได้ แม้จำเลยทั้งสองไม่ได้ฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5), 246 และ 247 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้ริบไซลิ่งค์พร้อมเข็มฉีดยา 5 ชุดและเงินจำนวน 70,510 บาท กับเงินฝากธนาคาร 2 แห่ง จำนวน 32,570.05 บาท ของกลาง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ไพโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธเณร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. โทษริบทรัพย์สินเป็นโทษที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นโทษที่มีทั้งลักษณะของโทษและในบางกรณีมีลักษณะของวิธีการเพื่อความปลอดภัยรวมอยู่ด้วย เช่นการริบสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดมีลักษณะเป็นการลงโทษ การริบทรัพย์สินที่จำเลยมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดมีลักษณะเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย เพราะริบทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อป้องกันสังคม มิให้ผู้กระทำความผิดนำหรือมีทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาศาลฎีกาก็กินิจฉัยโดยใช้หลักการดังกล่าว โดยในคำพิพากษาศาลฎีกาบางฉบับวินิจฉัยโดยใช้เหตุผลเพิ่มว่า โทษริบทรัพย์แตกต่างจากโทษประการอื่น เพราะเป็นโทษที่มุ่งถึงตัวทรัพย์เป็นสำคัญ เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 52/2516 บทบัญญัติในเรื่องริบทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 หรือ 33 นั้นมุ่งถึงตัวทรัพย์เป็นสำคัญ จะต่างกันก็แต่ว่า มาตรา 32 ศาลต้องริบเสียทั้งสิ้น ส่วนมาตรา 33 ให้อยู่ในดุลพินิจของศาล เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 33 บรรดาทรัพย์เท่านั้นที่จะสั่งริบไม่ได้ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยร่วมกันมีอาวุธปืนและสายไฟฟ้าร่วมกันปล้นทรัพย์ โดยใช้สายไฟฟ้ารัดคอเจ้าทรัพย์ แม้ศาลจะได้วินิจฉัยว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสายไฟฟ้าของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ริบได้เพราะอยู่ในดุลพินิจของศาลตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 246/2516 การริบทรัพย์สินแม้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 บัญญัติว่า เป็นโทษสถานหนึ่ง แต่ก็ยังเป็นโทษที่มุ่งถึงตัวทรัพย์เป็นสำคัญ ต่างกับโทษสถานอื่น แม้จำเลยซึ่งเป็นผู้

กระทำผิดจะไม่ต้องรับโทษเพราะมีอายุไม่เกิน 14 ปีก็ตาม ศาลก็ชอบที่จะสั่งริบ
ทรัพย์สินของกลางได้ 2. อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่รืบนั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวข้องกับความผิดอาญาที่ฟ้อง ซึ่งตามแนวคำพิพากษา ศาลฎีกาก็ตีความค่อนข้าง
กว้างตามหลักการของลักษณะโทษริบทรัพย์สินตัวอย่างเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่
699/2520 เงินที่จำเลยเตรียมไว้ให้แก่ผู้รับจ้างฆ่าผู้ตายเป็นเงินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระ
ทำผิด ศาลริบได้ตามมาตรา 33 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1369/2523 ชองปีนซึ่งใช้
บรรจุอาวุธปีนไม่มีทะเบียนพกพาไปโดยมิได้รับอนุญาตและชักปีนออกจากซองนั้นยัง
ขึ้นฟ้าต้องริบตาม มาตรา 33(1) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5220/2531 จำเลยที่ 3
เตรียมเงินจำนวน 850,000 บาท เพื่อนำมาซื้อยาเสพติดให้โทษตามนี้ จำเลยที่ 1
ติดต่อกับผู้ขายแต่จำเลยที่ 1 สามารถนำยาเสพติดของกลางมาให้จำเลยที่ 2 ได้ใน
ปริมาณราคาเพียง 600,000 บาท เงินที่จำเลยที่ 3 เตรียมมา ยังคงเหลือ 250,000
บาท ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับเงินที่ได้เตรียมมาซื้อยาเสพติดในตอนแรก จึงถือได้ว่า
เป็นทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้ในการกระทำผิดศาลมีอำนาจสั่งริบได้ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 33(1) 3. ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ไชลิ่งค์พร้อมเข็มฉีดยา เงินสดและเงิน
ฝากธนาคารของกลางที่โจทก์ขอให้รืบนั้น ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานมี
เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามฟ้องและถือไม่ได้ว่าเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้
หรือวัตถุอื่นที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่จะริบได้ตาม
มาตรา 102 แห่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ทั้งนี้ แม้อาจใช้ในการกระ
ทำความผิดฐานอื่นได้ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่โจทก์จะมาขอให้รืบในความผิดฐานนี้ เมื่อ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดี ปรากฏจากทางนำสืบของโจทก์ว่าจำเลยที่ 1 รับว่าไช
ลิ่งค์พร้อมเข็มฉีดยาของกลางเป็นทรัพย์สินที่เอาไว้ใช้เสพเฮโรอีน เงินสดและเงินฝาก
ธนาคารของกลางได้มาจากการซื้อขายเฮโรอีน ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ทำให้โจทก์เข้าใจว่า
ทรัพย์สินของกลางเกี่ยวข้องกับความผิดที่ฟ้อง จึงขอให้รืบของกลางดังกล่าวตามบัญชี
ของกลางทุกรายการ คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเพราะ

ประเด็นในเรื่องทางปฏิบัติ และแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบในการตรวจสอบ
สำนวนประชุมปรึกษาของศาลฎีกา นอกจากนี้ผู้บันทึกมีข้อสังเกตเพิ่มว่า หากคดีนี้
โจทก์ฟ้องและนำสืบได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานเสพเฮโรइनและจำหน่ายเฮโรइन
ด้วยผลเรื่องการรับทรัพย์ในคดีนี้จะเปลี่ยนไป จุฬพลภิญโญสินวัฒน์